

第2節 伝聞例外

刑事訴訟法

No270

予備独自問題 H29-26

(配点：2)

月 日

月 日

被告人甲以外の者の供述を録取した次のアからオまでの各調書のうち、刑事訴訟法第 321 条第 1 項第 1 号の裁判官の面前における供述を録取した書面は幾つあるか。後記 1 から 6 までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 第 1 回公判期日前の証人尋問調書

イ. 民事事件における証人尋問調書

ウ. 乙の刑事事件における証人尋問調書

エ. 乙の刑事事件における被告人質問調書

オ. 少年丙の保護事件における証人尋問調書

1. 0 個 2. 1 個 3. 2 個 4. 3 個 5. 4 個 6. 5 個

No270

321条1項1号該当性

正答率

24%

予備H29-26

正解

6

本問では、アからオまでの各調書が321条1項1号の「裁判官の面前……における供述を録取した書面」（以下、「裁面調書」という。）に当たるかが問題となる。321条1項1号によると、裁面調書については、①供述者が公判期日等において供述できない場合（供述不能）、又は②供述者が公判期日等において前の供述と異なった供述をした場合（不一致供述）には、証拠能力が認められ得る（伝聞例外）。裁面調書において、このように他の書面（検面調書（321条1項2号）など）に比べて伝聞例外要件が緩和されているのは、公正な立場にある裁判官の面前でなされた供述を録取した書面であること自体に高度の信用性が認められるからである。

以上を前提に、裁面調書として通常考えられるのは、226条から228条による起訴前又は第1回公判期日前の証人尋問調書、証拠保全手続（179条）における証人（鑑定人）尋問調書などである。よって、アの第1回公判期日前の証人尋問調書は、裁面調書に当たる。そして、裁面調書について、判例は、当該事件で作成されたものであると他の事件で作成されたものであるとを問わないとされている（最決昭29.11.11）。そして、他の刑事事件の公判（公判準備）調書中の証人・鑑定人の供述部分、民事事件の口頭弁論調書（証人・鑑定人尋問調書）、少年法14条による証人・鑑定人尋問調書などもこれに含まれる。よって、イの民事事件における証人尋問調書、ウの乙の刑事事件における証人尋問調書、及びオの少年丙の保護事件における証人尋問調書は、いずれも裁面調書に当たる。判例は、裁面調書について、裁判官の面前における供述を録取したものであれば足り、宣誓供述である必要はないから、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分も、裁面調書に含まれるとしている（最決昭57.12.17、百選A36事件）。よって、エの乙の刑事事件における被告人質問調書は、裁面調書に当たる。

以上により、アからオまでの各調書のうち、321条1項1号の裁面調書は5個であり、したがって、正解は肢6となる。